Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：**DN30/2016HHDNNB 号**

2016 年 12 月 19 日

ベトナム社会主義共和国
財政省　御中

付加価値税に関する通達に関する意見書

ベトナム日本商工会
会長　柳井　泰司

日頃より日本商工会に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。

2016 年 8 月 12 日付で、財政省より発行された通達 130 号(Circular No. 130/2016/TT-BTC)第 1 条 3 項 Point 4 b)に、以下のような記載があります。

"A business shall not be eligible for refund of tax on goods imported then re-exported or for exports that are not exported within a customs-controlled area as defined by the Customs Law, the Government's Decree No. 01/2015/ND-CP dated January 02, 2015 on the disposition of customs-controlled areas and responsibilities for joint prevention of smuggling and trafficking of goods across borders, and the guiding documents".

輸入して再輸出する物品(good imported and then re-exported)の輸入付加価値税(輸入 VAT)の還付が認められない、とありますが、ここでいう再輸出(re-export)に"輸出加工企業(EPE)に対する販売"が含まれるのではないか、という懸念があります。この条項内の再輸出に"EPE に対する販売"が含まれず、VAT の還付が可能であることを財政省あるいは GDT が発行する OL により明確化して頂きたく存じます。

外資系企業、ベトナム企業にかかわらず、販売会社が EPE に販売するために物品を輸入する際、販売会社は輸入 VAT を納税していますが、EPE に対する販売について、VAT の還付が認められないとなると、販売会社は会社清算まで当該輸入 VAT の還付申請ができなくなり、キャッシュ・フローに大きな影響を与えます。販売会社の利益率は 10%に達しないことも多いことから、販売会社が継続的に活動するためには輸入 VAT を回収する手段が必要であり、活動期間中に還付が認められない場合、販売会社はこの輸入 VAT 部分を EPE に対する販売価格に転嫁せざるを得ません。それは EPE の仕入単価を上昇させ、EPE の利益を圧迫します。この場合、EPE はベトナム国内の販売会社からではなく、海外の販売会社から直接仕入れを開始することが想定され、ベトナム国内の販売会社は撤退を余儀なくされる可能性が高い状況です。

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

販売会社の撤退は法人所得税の減少、雇用の減少を通じた個人所得税の減少等、貴国にとって多くのデメリットをもたらします。

また、EPE も直接仕入れを強いられることで仕入単価が上昇し、管理コストが増加することで利益及び法人所得税の減少をもたらすと共に、EPE が直接仕入れを行ったとしても VAT の増収効果は発生しません。さらに、EPE の費用上昇は将来的に EPE が他国に生産を移管する原因となり、将来的な売上および法人所得税減少の原因ともなります。

まとめますと、輸入製品を販売会社が EPE へ販売した際に VAT が還付されなくなると、
・販売会社の撤退による法人所得税、個人所得税の減少・EPE の仕入単価・管理コスト増加による法人所得税の減少
・将来的に EPE が他国に生産を移管する原因

というデメリットを貴国にもたらします。

日系の販売会社の中には還付されない場合には撤退の検討を開始している企業も存在します。

以上より、輸入した製品を EPE に対して販売する場合には「再輸出」に含まれず、当該輸入 VAT が還付対象になることを OL にて明確化していただくことを強く要望します。

本件に関して、意見交換のための会合を持たせて頂きたいと存じます。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上

写) 計画投資省 外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会